

Session 1: Rechtliche Grundlagen der Berufsausbildung

Vom Ausbildungsvertrag bis zur Mitbestimmung

Lernfeld 1 — Die eigene Rolle im Betrieb mitgestalten · © Can Siebert · 2026

Worum geht es in dieser Session?

Als Umschüler:in stehen Sie in einem Berufsausbildungsverhältnis — einem Rechtsverhältnis mit klaren Regeln, Rechten und Pflichten. Wer diese Regeln kennt, kann die eigene Rolle im Betrieb sicher gestalten. In diesem Handout lernen Sie, wie das duale System funktioniert, welche Gesetze die Ausbildung ordnen (vor allem das Berufsbildungsgesetz), was im Berufsausbildungsvertrag stehen muss und welche Pflichten beide Seiten haben. Außerdem geht es um den besonderen Schutz junger Menschen (Jugendarbeitsschutzgesetz) und um die Mitbestimmung durch Betriebsrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung. Das ist die Grundlage für Lernfeld 1 und für die IHK-Prüfung.

Inhaltsverzeichnis

1	Das duale System und die eigene Rolle	1
2	Rechtsgrundlagen und der Berufsausbildungsvertrag	2
2.1	Von der Ausbildungsordnung zum betrieblichen Ausbildungsplan	2
2.2	Abschluss, Form und Eintragung	2
2.3	Die neun Pflichtinhalte des Vertrages	2
2.4	Probezeit, Vergütung und Urlaub	2
3	Pflichten, Beendigung und Zeugnis	3
3.1	Pflichten der Auszubildenden (§ 13 BBiG)	3
3.2	Pflichten der Ausbildenden (§§ 14–16 BBiG)	3
3.3	Beendigung und Kündigung (§ 22 BBiG)	3
3.4	Das Ausbildungszeugnis (§ 16 BBiG)	4
4	Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)	4
5	Mitbestimmung: Betriebsrat und JAV	5
5.1	Der Betriebsrat	5
5.2	Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	5
6	Zusammenfassung	5
	Glossar	6

1 Das duale System und die eigene Rolle

Die Berufsausbildung in Deutschland wird als *duale Ausbildung* bezeichnet, weil sie parallel an zwei *Lernorten* stattfindet: im **Betrieb** und in der **Berufsschule**. Der Betrieb vermittelt die praktische berufliche Handlungsfähigkeit, die Berufsschule die fachtheoretischen und allgemeinbildenden Kenntnisse. Rechtliche Grundlage des betrieblichen Teils ist das *Berufsbildungsgesetz (BBiG)*, das 1969 in Kraft trat und zuletzt mit Wirkung ab dem 01. Januar 2020 novelliert wurde.

Seit dem 1. August 2014 sind die drei früheren Büroberufe zum Beruf *Kaufmann/-frau für Büromanagement* zusammengefasst. Die Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre und findet in den Bereichen Industrie und Handel, Handwerk oder Öffentlicher Dienst statt.

An einem Ausbildungsverhältnis sind drei Rollen beteiligt, die man sauber unterscheiden muss:

- **Ausbildende:r** — der Vertragspartner, also das Unternehmen bzw. die Inhaberin oder der Inhaber. Wer andere zur Berufsausbildung einstellt, hat mit ihnen einen Berufsausbildungsvertrag abzuschließen (§ 10 BBiG).
- **Ausbilder:in** — die Person, die die Ausbildung im Betrieb praktisch durchführt. Die/der Ausbildende muss selbst ausbilden oder ausdrücklich eine:n Ausbilder:in damit beauftragen.
- **Auszubildende:r** — die Person, die ausgebildet wird und sich um den Erwerb der beruflichen Handlungsfähigkeit bemüht.

• Merksatz

Verwechseln Sie nicht *Ausbildende:r* und *Ausbilder:in*: Die/der **Ausbildende** ist der Vertragspartner (das Unternehmen), die/der **Ausbilder:in** ist die Person, die Ihnen den Beruf beibringt.

2 Rechtsgrundlagen und der Berufsausbildungsvertrag

2.1 Von der Ausbildungsordnung zum betrieblichen Ausbildungsplan

Für jeden anerkannten Ausbildungsberuf wird nach § 5 BBiG eine *Ausbildungsordnung* erlassen. Sie enthält u. a. die Bezeichnung des Berufs, die Ausbildungsdauer, das *Ausbildungsberufsbild* (die zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten), den *Ausbildungsrahmenplan* sowie die Prüfungsanforderungen.

Der **Ausbildungsrahmenplan** gibt eine grobe sachliche und zeitliche Gliederung vor — bundeseinheitlich für alle Betriebe. Er dient der/dem Ausbildenden als Vorlage für den **betrieblichen Ausbildungsplan**, den das Unternehmen individuell erstellt und dem Berufsausbildungsvertrag als Anlage beifügt.

Eselsbrücke

Denken Sie an einen **Trichter**: BBiG (Gesetz) → *Ausbildungsordnung* (je Beruf) → *Ausbildungsrahmenplan* (bundesweiter Fahrplan) → *betrieblicher Ausbildungsplan* (Ihr Betrieb). Vom Allgemeinen zum Konkreten.

2.2 Abschluss, Form und Eintragung

Nach § 10 BBiG hat, wer andere zur Berufsausbildung einstellt, mit ihnen einen *Berufsausbildungsvertrag* abzuschließen. Der Vertrag wird von der/dem Ausbildenden und der/dem Auszubildenden unterschrieben; ist die/der Auszubildende noch keine 18 Jahre alt, müssen zusätzlich die gesetzlichen Vertreter (i. d. R. beide Elternteile) unterzeichnen. Nach § 11 Abs. 1 BBiG ist der wesentliche Vertragsinhalt *schriftlich* niederzulegen; die *elektronische Form ist ausgeschlossen*. Eine Ausfertigung ist der/dem Auszubildenden und den gesetzlichen Vertretern unverzüglich auszuhändigen.

Das Berufsausbildungsverhältnis wird bei der *zuständigen Stelle* eingetragen — für kaufmännische Berufe ist das die **Industrie- und Handelskammer (IHK)**. Sie führt das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse; Änderungen des wesentlichen Vertragsinhalts sind ihr unverzüglich anzuzeigen.

2.3 Die neun Pflichtinhalte des Vertrages

Nach § 11 BBiG müssen folgende neun Punkte in den Vertrag aufgenommen werden:

1. Art, sachliche und zeitliche Gliederung sowie Ziel der Berufsausbildung.
2. Beginn und Dauer der Berufsausbildung.
3. Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte.
4. Dauer der regelmäßigen täglichen Ausbildungszeit.
5. Dauer der Probezeit.
6. Zahlung und Höhe der Vergütung.
7. Dauer des Urlaubs.
8. Voraussetzungen, unter denen der Vertrag gekündigt werden kann.
9. Hinweis auf anzuwendende Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen.

2.4 Probezeit, Vergütung und Urlaub

Das Berufsausbildungsverhältnis beginnt mit der **Probezeit**. Sie muss mindestens *einen Monat* und darf höchstens *vier Monate* betragen (§ 20 BBiG).

Nach § 17 BBiG ist eine **angemessene Vergütung** zu zahlen, deren Höhe im Vertrag angegeben sein muss. Die Vergütung muss mindestens *jährlich steigen*. Für Verträge ab dem 01.01.2020 gilt zusätzlich eine gesetzliche Mindestausbildungsvergütung; bei tarifgebundenen Arbeitgebern gilt die tarifvertragliche Vergütung.

Auch die Dauer des **Urlaubs** muss im Vertrag stehen. Für erwachsene Auszubildende gilt das *Bundesurlaubsgesetz (BUrlG)*: mindestens 24 Werktage jährlich (§ 3 BUrlG). Für Jugendliche unter 18 Jahren gilt der gestaffelte Mindesturlaub des Jugendarbeitsschutzgesetzes (siehe Abschnitt 4).

Beispiel

Ein 17-jähriger Auszubildender schließt einen Vertrag mit einer Probezeit von drei Monaten. Das ist zulässig, denn die Probezeit liegt im gesetzlichen Rahmen von einem bis vier Monaten. Eine Probezeit von fünf Monaten wäre unwirksam.

3 Pflichten, Beendigung und Zeugnis

3.1 Pflichten der Auszubildenden (§ 13 BBiG)

Auszubildende haben sich zu bemühen, die berufliche Handlungsfähigkeit zu erwerben. Insbesondere sind sie verpflichtet, auftragene Aufgaben *sorgfältig* auszuführen, an Ausbildungsmaßnahmen teilzunehmen, *Weisungen* zu folgen, die *Betriebsordnung* zu beachten, Werkzeug und Maschinen pfleglich zu behandeln, über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse *Stillschweigen* zu wahren und einen *Ausbildungsnachweis* (Berichtsheft) zu führen.

3.2 Pflichten der Ausbildenden (§§ 14–16 BBiG)

Ausbildende haben dafür zu sorgen, dass die berufliche Handlungsfähigkeit vermittelt wird und das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Zeit erreicht werden kann. Sie müssen selbst ausbilden oder eine:n

Ausbilder:in beauftragen, die *Ausbildungsmittel* (Werkzeuge, Werkstoffe) kostenlos bereitstellen, zum Berufsschulbesuch anhalten und dafür sorgen, dass Auszubildende nicht sittlich oder körperlich gefährdet werden (*Fürsorgepflicht*). Nach § 15 BBiG sind Auszubildende für den *Berufsschulunterricht* und für Prüfungen freizustellen.

Pflichten der Auszubildenden (§ 13)	Pflichten der Ausbildenden (§§ 14–16)
Aufgaben sorgfältig ausführen	Berufliche Handlungsfähigkeit vermitteln
Weisungen folgen, Ordnung beachten Berichtsheft führen	Ausbildungsmittel kostenlos stellen Zum Berufsschulbesuch anhalten, freistellen (§ 15)
Stillschweigen wahren	Fürsorge; angemessene Vergütung (§ 17)
Werkzeug pfleglich behandeln	Zeugnis ausstellen (§ 16)

3.3 Beendigung und Kündigung (§ 22 BBiG)

Das Ausbildungsverhältnis endet regulär mit Ablauf der Ausbildungszeit oder — bei Bestehen der Prüfung — mit deren Ergebnisbekanntgabe. Vorher kann es gekündigt werden:

- **Während der Probezeit:** beide Seiten jederzeit, ohne Frist und ohne Angabe von Gründen (§ 22 Abs. 1).
- **Nach der Probezeit — fristlos (außerordentlich):** beide Seiten nur aus einem *wichtigen Grund*; die Kündigung muss innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntwerden des Grundes erfolgen (§ 22 Abs. 2 u. 4).
- **Nach der Probezeit — ordentlich (mit Frist von vier Wochen):** nur die/der *Auszubildende*, wenn sie/er die Ausbildung aufgeben oder einen anderen Beruf anstreben will. Der Betrieb hat dieses ordentliche Kündigungsrecht nicht.

• Merksatz

Der Gesetzgeber schützt das Ausbildungsverhältnis besonders: Nach der Probezeit kann der *Betrieb* nur noch aus wichtigem Grund kündigen. Ein ordentliches Kündigungsrecht (bloß mit Frist) hat allein die/der Auszubildende.

3.4 Das Ausbildungszeugnis (§ 16 BBiG)

Bei Beendigung ist der/dem Auszubildenden ein *schriftliches* Zeugnis auszustellen (die elektronische Form ist ausgeschlossen). Man unterscheidet:

- **Einfaches Zeugnis:** Angaben über Art, Dauer und Ziel der Ausbildung sowie über die erworbenen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.
- **Qualifiziertes Zeugnis:** auf Verlangen der/des Auszubildenden zusätzlich Angaben über *Verhalten und Leistung*.

4 Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)

Für Auszubildende *unter 18 Jahren* gilt neben dem BBiG das *Jugendarbeitsschutzgesetz*. Es definiert als **Kind**, wer noch nicht 15 Jahre alt ist, und als **Jugendliche:n**, wer mindestens 15, aber noch nicht 18 Jahre alt ist (§ 2 JArbSchG). Es schützt junge Menschen durch strengere Regeln:

Bereich	Kernregelung
Arbeitszeit Fünf-Tage-Woche	Höchstens 8 Std./Tag und 40 Std./Woche (§ 8) Beschäftigung in der Regel nur an fünf Tagen (§ 15)
Nachtruhe	Beschäftigung nur von 6 bis 20 Uhr (§ 14); danach mind. 12 Std. Freizeit (§ 13)
Ruhepausen	30 Min. bei mehr als 4,5–6 Std., 60 Min. bei mehr als 6 Std. (§ 11)
Urlaub	Gestaffelt: mind. 30 / 27 / 25 Werktage je nach Alter (§ 19)
Freistellung	Für Berufsschule und Prüfungen (§§ 9, 10)
Verbote	Keine gefährlichen Arbeiten, keine Akkordarbeit, keine Arbeit unter Tage
Untersuchungen	Erstuntersuchung vor Beginn (§ 32), Nachuntersuchung im 1. Jahr (§ 33)

Eselsbrücke

„6 bis 20, 5 Tage, 8 Stunden“ — so merken Sie sich die drei wichtigsten Grenzen für Jugendliche: Arbeit nur von 6 bis 20 Uhr, an fünf Tagen, höchstens acht Stunden am Tag.

Samstags- und Sonntagsarbeit sind grundsätzlich verboten (§§ 16, 17 JArbSchG); für bestimmte Branchen gelten Ausnahmen. Wichtig ist auch die Freistellung: An einem Berufsschultag mit mehr als fünf Unterrichtsstunden darf die/der Jugendliche danach nicht mehr beschäftigt werden (gilt für einen Tag pro Woche); beginnt der Unterricht vor 9 Uhr, ist eine Beschäftigung davor unzulässig (§ 9 JArbSchG).

5 Mitbestimmung: Betriebsrat und JAV

Die Interessen der Arbeitnehmer werden durch das *Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)* geschützt. Zentrales Organ ist der **Betriebsrat**.

5.1 Der Betriebsrat

Ein Betriebsrat wird in Betrieben mit in der Regel mindestens *fünf* ständigen wahlberechtigten Arbeitnehmern gewählt, von denen drei wählbar sind (§ 1 BetrVG). Wahlberechtigt (*aktives Wahlrecht*) sind Arbeitnehmer ab 18 Jahren (§ 7); wählbar (*passives Wahlrecht*) ist, wer wahlberechtigt ist und dem Betrieb mindestens sechs Monate angehört (§ 8). Die Zahl der Mitglieder richtet sich nach der Beschäftigtenzahl. Die Amtszeit beträgt *vier Jahre* (§ 21).

Der Betriebsrat wacht darüber, dass die Bestimmungen zugunsten der Arbeitnehmer eingehalten werden, nimmt Anregungen entgegen und verhandelt mit dem Arbeitgeber. Seine Rechte sind abgestuft: In *sozialen* Angelegenheiten (z. B. Beginn/Ende der Arbeitszeit, Ordnung des Betriebs) hat er echte **Mitbestimmungsrechte**; bei *personellen* Einzelmaßnahmen (Einstellung, Kündigung, Versetzung) hat er eingeschränkte Mitbestimmung; in *wirtschaftlichen* Angelegenheiten hat er Unterrichts- und Beratungsrechte.

5.2 Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)

In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf jugendlichen Arbeitnehmern (unter 18) oder Auszubildenden (unter 25) wird eine **Jugend- und Auszubildendenvertretung** gewählt (§ 60 BetrVG). Wählbar sind Beschäftigte, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben; Mitglieder des Betriebsrats können nicht in die JAV gewählt werden. Die Amtszeit beträgt *zwei Jahre* (§ 64).

Die JAV vertritt die Interessen der jungen Beschäftigten: Sie beantragt beim Betriebsrat Maßnahmen (besonders zu Berufsbildung und Übernahme), wacht über die Einhaltung der für Jugendliche und Auszubildende geltenden Vorschriften und fördert die Integration. Sie kann zu Betriebsratssitzungen Vertreter entsenden.

6 Zusammenfassung

1. Die **duale Ausbildung** findet an zwei Lernorten statt: Betrieb und Berufsschule; Rechtsrahmen ist das **BBiG**.
2. Zu unterscheiden sind **Ausbildende:r** (Vertragspartner), **Ausbilder:in** (führt aus) und **Auszubildende:r**.
3. Die Rechtsgrundlagen bauen aufeinander auf: BBiG → **Ausbildungsordnung** → **Ausbildungsrahmenplan** → **betrieblicher Ausbildungsplan**.
4. Der **Berufsausbildungsvertrag** ist schriftlich abzuschließen, enthält neun Pflichtinhalte und wird bei der **IHK** eingetragen.
5. **Probezeit** 1–4 Monate; **Vergütung** angemessen und jährlich steigend; **Urlaub** nach BUrlG bzw. JArbSchG.
6. **Pflichten**: § 13 (Auszubildende) und §§ 14–16 (Ausbildende); **Kündigung** nach § 22; **Zeugnis** einfach/qualifiziert (§ 16).
7. Das **JArbSchG** schützt unter 18-Jährige (8 Std./Tag, 6–20 Uhr, 5-Tage-Woche, gestaffelter Urlaub, ärztliche Untersuchungen).
8. **Betriebsrat** (ab 5 Arbeitnehmern, 4 Jahre) und **JAV** (unter 18/25, 2 Jahre) sichern die Mitbestimmung.

Glossar

Duale Ausbildung Berufsausbildung an zwei Lernorten — Betrieb (Praxis) und Berufsschule (Theorie).

Berufsbildungsgesetz (BBiG) Gesetz von 1969, das die Berufsausbildung in Deutschland regelt; zuletzt novelliert mit Wirkung ab 01.01.2020.

Ausbildende:r Vertragspartner der/des Auszubildenden; das Unternehmen bzw. die Inhaberin/der Inhaber, das andere zur Berufsausbildung einstellt.

Ausbilder:in Person, die die Berufsausbildung im Betrieb praktisch durchführt und von der/dem Ausbildenden damit beauftragt ist.

Ausbildungsordnung Nach § 5 BBiG für jeden Beruf erlassene Verordnung mit Berufsbild, Dauer, Ausbildungsrahmenplan und Prüfungsanforderungen.

Ausbildungsrahmenplan Bundeseinheitliche grobe sachliche und zeitliche Gliederung der zu vermittelnden Inhalte; Teil der Ausbildungsordnung.

Betrieblicher Ausbildungsplan Vom Betrieb erstellter, auf das Unternehmen abgestimmter Plan; Anlage des Berufsausbildungsvertrages.

Berufsausbildungsvertrag Schriftlicher Vertrag zwischen Ausbildendem und Auszubildendem (§§ 10, 11 BBiG); die elektronische Form ist ausgeschlossen.

Zuständige Stelle Einrichtung, die das Ausbildungsverhältnis einträgt und überwacht; für kaufmännische Berufe die IHK.

Probezeit Beginn des Ausbildungsverhältnisses; mindestens ein, höchstens vier Monate (§ 20 BBiG).

Ausbildungsvergütung Angemessene Vergütung nach § 17 BBiG; muss im Vertrag stehen und mindestens jährlich steigen.

Ausbildungsnachweis Berichtsheft; von der/dem Auszubildenden zu führen (§ 13) und von der/dem Ausbildenden durchzusehen.

Fürsorgepflicht Pflicht der/des Ausbildenden, dafür zu sorgen, dass Auszubildende charakterlich gefördert und nicht gefährdet werden.

Außerordentliche Kündigung Fristlose Kündigung aus wichtigem Grund; innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntwerden auszusprechen (§ 22 BBiG).

Ordentliche Kündigung Kündigung mit vier Wochen Frist; nach der Probezeit nur durch die/den Auszubildende:n möglich (§ 22 BBiG).

Ausbildungszeugnis Schriftliches Zeugnis bei Beendigung (§ 16 BBiG); einfach (Art/Dauer/Inhalte) oder qualifiziert (zusätzlich Verhalten und Leistung).

Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) Gesetz zum Schutz von unter 18-Jährigen; regelt Arbeitszeit, Pausen, Nachtruhe, Urlaub und Verbote.

Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) Gesetz, das die betriebliche Interessenvertretung der Arbeitnehmer durch den Betriebsrat regelt.

Betriebsrat Von den Arbeitnehmern gewähltes Organ der Mitbestimmung (ab 5 Arbeitnehmern, Amtszeit 4 Jahre).

Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) Vertretung der jugendlichen Arbeitnehmer (unter 18) und Auszubildenden (unter 25); Amtszeit 2 Jahre (§§ 60 ff. BetrVG).